



**1 place de la Gare – CS 40303
57280 - MAIZIERES-LES-METZ**

GROUPEMENT DE COMMANDES

Accord-cadre n° A26021

**NETTOYAGE DE LOCAUX
DANS DIFFERENTS BATIMENTS**

JANVIER 2027 – DECEMBRE 2030

Appel d'offre ouvert

En application des articles R2124-1, R2124-2 et R2161-2 à R2161-5 et suivants du code de la commande publique.

Règlement de la Consultation (R.C.)

Date limite de remise des offres :

Mardi 03 novembre 2026 à 12h00

L'accord-cadre est réservé aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés et défavorisés (articles L211312 et L211313 du code de la commande publique)

POINTS CLÉS DE LA PROCÉDURE

	Accord-cadre à bons de commande de prestations de services <u>Objet</u> : Nettoyage de locaux janvier 2027 – décembre 2030
	<u>Acheteur</u> : Groupement de commandes Rives de Moselle et la commune de Richemont Coordonnateur : Communauté de Communes Rives de Moselle 1 place de la Gare – CS 40303 57280 - MAIZIERES-LES-METZ
	Accord-cadre passé en appel d'offre ouvert, en application des articles R2124-1, R2124-2 et R2161-2 à R2161-5 et suivants du code de la commande publique. CCAG applicable à l'accord-cadre : CCAG fournitures courantes et services
	L'accord-cadre n'est pas alloti.
	Profil acheteur : https://marchespublics-matec57.fr
	Les renseignements complémentaires doivent être demandés au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des offres.
	L'offre est valable 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
	Aucune négociation n'est prévue.
	Les informations concernant les variantes sont indiquées au sein du présent document.
	Les informations concernant les prestations supplémentaires éventuelles sont indiquées au sein du présent document.
	Code CPV principal de la consultation : 90910000-9 Services de nettoyage

SOMMAIRE

ARTICLE 1.	ACHETEUR PUBLIC.....	4
ARTICLE 2.	DISPOSITIONS GÉNÉRALES.....	4
2.1.	Objet de la consultation	4
2.2.	Codes CPV.....	4
2.3.	Durée	4
2.4.	Réservation du marché aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés et défavorisés.....	4
ARTICLE 3.	DOSSIER DE CONSULTATION.....	5
3.1.	Contenu du dossier de la consultation.....	5
3.2.	Modification du dossier de la consultation	5
3.3.	Renseignements complémentaires	5
ARTICLE 4.	CONDITIONS DE LA CONSULTATION	5
4.1.	Procédure de passation.....	5
4.2.	Allotissement.....	6
4.3.	Tranches	6
4.4.	Négociation.....	6
ARTICLE 5.	PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE.....	6
5.1.	Dossier de candidature.....	6
5.2.	Sous-traitance.....	7
5.3.	Groupements d'opérateurs économiques	8
ARTICLE 6.	PRÉSENTATION DE L'OFFRE	9
6.1.	Présentation du dossier d'offre.....	9
6.2.	Variantes.....	9
6.3.	Prestations supplémentaires éventuelles	9
6.4.	Délai de validité	9
ARTICLE 7.	CRITÈRES D'ATTRIBUTION ET CHOIX DE L'OFFRE	9
7.1.	Examen des candidatures :.....	9
7.2.	Examen des offres	10
ARTICLE 8.	MODALITÉS DE REMISE DES PLIS	11
ARTICLE 9.	ATTRIBUTION DE L'ACCORD-CADRE	12
ARTICLE 10.	LITIGES ET DIFFÉRENDS	13

ARTICLE 1. ACHETEUR PUBLIC

Groupement de commande constitué entre Rives de Moselle et les communes signataires de la convention de Groupement.

Rives de Moselle assure les fonctions de coordonnateur du groupement de commandes.

Communauté de Communes Rives de Moselle

1 place de la Gare – CS 40303

57280 – MAIZIERES-LÈS-METZ

ARTICLE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.1. Objet de la consultation

Objet des services : nettoyage de locaux janvier 2027 – décembre 2030

À noter que les prestations pour la commune de Richemont débuteront à compter du 1^{er} septembre 2027

Lieu de prestation du service : Territoire de Rives de Moselle

Accord cadre sans minimum et avec un montant maximum fixé à 320 000,00 € HT.

2.2. Codes CPV

Le code CPV principal de l'accord-cadre est le suivant : 90910000-9 Services de nettoyage

2.3. Durée

Voir acte d'engagement.

2.4. Réserve du marché aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés et défavorisés

L'accord-cadre est réservé aux entreprises adaptées mentionnées à l'article [L. 5213-13](#) du code du travail, à des établissements et services d'accompagnement par le travail mentionnés à l'article [L. 344-2](#) du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. (Article L2113-12 du code de la commande publique).

Le présent accord-cadre est également réservé aux structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article [L. 5132-4](#) du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés. (Article L2113-13 du code de la commande publique).

Pour pouvoir participer à la consultation, les candidats doivent employer une proportion minimale de travailleurs défavorisés fixée à 50%, conformément à l'article R. 2113-7 du code de la commande publique. La réserve constitue une condition de participation à la procédure. Les opérateurs économiques qui ne justifient pas de leur qualité de structure éligible ne peuvent être admis à présenter une offre.

Le candidat produit les justificatifs permettant d'établir sa qualité de structure d'insertion par l'activité économique ou de structure équivalente ainsi que le respect de la proportion minimale de travailleurs défavorisés.

ARTICLE 3. DOSSIER DE CONSULTATION

3.1. Contenu du dossier de la consultation

Vous pouvez consulter les documents en ligne à l'adresse suivante : <https://marchespublics-matec57.fr>

Le dossier de consultation comprend les éléments suivants :

- Le Règlement Consultation (RC)
- L'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financières
- Le bordereau des prix unitaires (BPU)
- Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE)
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes
- Le cadre de mémoire technique.
- Tableau reprise du personnel
- Le tableau des Horaires
- le tableau de l'occupation des locaux

3.2. Modification du dossier de la consultation

L'acheteur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation seront envoyés aux opérateurs économiques 6 jours calendaires au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu'ils en aient fait la demande 7 jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Si un complément d'informations, nécessaire à l'élaboration de l'offre n'est pas fourni dans les délais prévus ci-dessus, ou si des modifications importantes sont apportées aux documents de l'accord-cadre, le délai de réception des offres sera prolongé de manière proportionnée à l'importance des informations demandées ou des modifications apportées.

3.3. Renseignements complémentaires

Pour tous renseignements complémentaires concernant cette consultation les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil acheteur dont l'adresse URL est la suivante : <https://marchespublics-matec57.fr>

ARTICLE 4. CONDITIONS DE LA CONSULTATION

4.1. Procédure de passation

Conformément aux articles R. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique, le marché est passé en procédure d'appel d'offres ouvert.

Conformément à l'article R. 2162-2 du code de la commande publique, l'accord-cadre sera conclu avec un seul participant. Il sera exécuté par l'émission de bons de commande sur la base des prix du bordereau des prix ou de devis fournis par le titulaire.

4.2. Allotissement

L'accord-cadre n'est pas alloti car l'allotissement n'apparaît pas pertinent au regard de la nature et de l'étendue des prestations à exécuter, ainsi qu'au regard du but recherché par le groupement de commandes : la massification des besoins en vue de réaliser des économies d'échelles.

4.3. Tranches

L'accord-cadre n'est pas divisé en tranches.

4.4. Négociation

Sans objet.

ARTICLE 5. PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE

5.1. Dossier de candidature

Dans le cadre de sa candidature, le candidat devra produire les documents suivants.

Si ceux-ci ne sont pas remis en français, une traduction des documents devra être jointe au dossier de candidature.

Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d'opérateurs économiques, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.

Les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat seront analysées à partir des critères listés ci-dessous. Lorsqu'un niveau minimum est exigé pour un critère, le candidat doit fournir les preuves des minimaux demandés ou toute autre forme de preuve équivalente.

N°	Justificatifs relatifs à la capacité juridique du candidat
1	La lettre de candidature (Formulaire DC1 dûment complété) ; commun à tous les membres en cas de groupement ;
2	Les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat , si le signataire n'est pas le représentant légal. Les candidats doivent également veiller à ce que les pouvoirs soient en cours de validité et qu'ils ne soient pas limités à un montant inférieur à l'offre qui sera proposée ;
3	La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ;
4	L'attestation sur l'honneur ou un document équivalent attestant qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion de la procédure de passation mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique, notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail. Le candidat est dispensé de la fourniture de l'attestation sur l'honneur ou du document équivalent s'il fournit un formulaire DC1 dûment complété ;

N°	Capacité économique et financière du candidat
1	La déclaration du candidat (Formulaire DC2 dûment complété, accompagné le cas échéant des justificatifs requis dans ce document)
2	Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet de l'accord-cadre public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

N°	Capacité technique et professionnelle du candidat
1	Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

N°	Justificatifs relatifs à l'éligibilité au dispositif de réservation
1	Le candidat doit produire tout document permettant d'établir : -sa qualité de structure mentionnée aux articles L. 5213-13 et L. 5132-4 du code du travail, d'établissement et service d'accompagnement par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ou de structure équivalente ; -son habilitation, agrément ou conventionnement lorsqu'un tel document est exigé par les textes applicables ; -le respect de la proportion minimale de 50% de travailleurs défavorisés ou handicapés ; -le cas échéant, la nature et la durée de la reconnaissance ou de l'habilitation dont il bénéficie ; -l'identité de la personne ou de l'organisme habilité à représenter la structure. Le candidat peut produire tout justificatif équivalent permettant à l'acheteur de vérifier son éligibilité au marché réservé.

En application de l'article R2143-13 du code de la commande publique, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents listés ci-dessus si l'acheteur peut les obtenir directement par le biais :

1° D'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel à condition que l'accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;

2° D'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.

5.2. Sous-traitance

Le soumissionnaire présente dans son offre les sous-traitants dont l'intervention est envisagée, s'ils sont connus.

Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le soumissionnaire joindra :

- les pièces permettant de justifier des capacités techniques, professionnelles et financières du sous-traitant lorsque le candidat ou l'un des membres du groupement candidat s'appuie sur la ou les capacités du sous-traitant proposé. Le candidat joindra à cet égard la preuve qu'il disposera des capacités de l'opérateur économique pour l'exécution de l'accord-cadre ;
- une déclaration indiquant que le sous-traitant ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de soumissionner aux marchés publics ;
- le formulaire DC4 (déclaration de sous-traitance) dans sa dernière mise à jour dûment complété et signé.

Le recours à la sous-traitance ne peut avoir pour effet de contourner la réservation prévue à l'article 2.4 du présent règlement de la consultation.

Le candidat ou le groupement candidat doit lui-même satisfaire aux conditions d'éligibilité au dispositif de réservation.

La sous-traitance de la totalité des prestations est interdite.

Le candidat précise dans son offre la nature, le montant et la part des prestations susceptibles d'être sous-traitées ainsi que l'identité et la qualité du sous-traitant envisagé.

Lorsque le sous-traitant est une structure non éligible au marché réservé, son intervention ne peut porter que sur des prestations accessoires ou spécialisées et ne doit pas remettre en cause l'objet ni l'effectivité de la réservation.

5.3. Groupements d'opérateurs économiques

Conformément à l'article R. 2142-19 du code de la commande publique, les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer à la présente consultation.

Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés sous réserve que le mandataire du groupement soit une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 du code du travail ou une structure équivalente, satisfaisant à la proportion minimale de 50% de travailleurs défavorisés.

Le groupement produit les justificatifs permettant de vérifier l'éligibilité du mandataire et, le cas échéant, la répartition des prestations entre ses membres.

La constitution d'un groupement ne peut avoir pour effet de permettre à un opérateur non éligible d'assurer la totalité ou la part prépondérante des prestations.

Lors de la remise de la candidature et de l'offre, la forme juridique du groupement est laissée à la libre appréciation des candidats.

Le groupement pourra prendre la forme soit d'un groupement conjoint, soit d'un groupement solidaire.

Quelle que soit la forme juridique du groupement retenue par les candidats, la composition du groupement devra être détaillée et l'un des opérateurs économiques membre du groupement sera désigné comme mandataire. Ce mandataire représentera l'ensemble des membres du groupement vis-à-vis de l'acheteur et coordonnera les prestations des membres du groupement.

Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché public.

Conformément aux dispositions de l'article R. 2142-26 du code de la commande publique, la composition du groupement ne pourra pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché.

Il pourra cependant être dérogé à ce principe en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition touchant l'un des membres du groupement ou, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Le groupement pourra alors demander à l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l'acceptation de l'acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées.

L'acheteur se prononcera sur la recevabilité de cette demande après examen de la capacité de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants et entreprises liées présentées à son acceptation, au regard des conditions de participation qu'il a définies.

Les opérateurs économiques ne sont pas autorisés à candidater en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement. Les opérateurs économiques ne sont pas autorisés à candidater en qualité de membres de plusieurs groupements.

En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint d'entreprises, l'acheteur exige que le mandataire du groupement soit solidaire.

ARTICLE 6. PRÉSENTATION DE L'OFFRE

6.1. Présentation du dossier d'offre

Dans le cadre de son offre, le candidat devra produire les documents suivants.

Si ceux-ci ne sont pas remis en français, une traduction des documents devra être jointe au dossier d'offre.

Document à produire :

N°	Description
1	L'acte d'engagement Le document doit être dûment rempli, daté par la personne habilitée à engager la société. Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché public sera tenu de signer l'acte d'engagement. Toutefois, le candidat peut choisir de le signer dès le dépôt de sa candidature ou de son offre. En cas d'allotissement, le candidat établira un acte d'engagement par lot.
2	Le bordereau des prix unitaires (BPU) version Excel
3	Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) version Excel
3	Le relevé d'identité bancaire (son absence ne se constituera pas une irrégularité de l'offre)
4	Le mémoire technique (cadre joint obligatoire - maximum 40 pages)
5	Les déclarations de sous-traitances nécessaires le cas échéant
6	Les fiches techniques des produits utilisés

6.2. Variantes

La présentation de variantes à l'initiative du soumissionnaire n'est pas autorisée.

Aucune variante n'est prévue par l'acheteur.

L'offre doit être strictement conforme aux pièces de l'accord-cadre.

En cas de présentation d'une variante, seule l'offre de base sera prise en compte.

6.3. Prestations supplémentaires éventuelles

L'accord-cadre ne comporte aucune prestation supplémentaire éventuelle facultative ou obligatoire.

6.4. Délai de validité

Le candidat reste lié par son offre pendant un délai de 120 jours calendaires, à compter de la date limite de présentation des offres.

ARTICLE 7. CRITÈRES D'ATTRIBUTION ET CHOIX DE L'OFFRE

7.1. Examen des candidatures :

L'examen des candidatures sera effectué suivant les dispositions pertinentes des articles R. 2144-1 à R. 2144-9 du code de la commande publique.

Les critères de sélection des candidatures sont :

- Dossier administratif complet et conforme ;
- Capacités humaines, professionnelles, techniques et financières suffisantes au regard de l'objet du marché.

Les candidatures qui ne remplissent pas ces conditions seront éliminées.

L'acheteur public se réserve le droit d'analyser les offres avant les candidatures. Dans ce cas seule la candidature du titulaire pressenti et éventuellement celles des candidats dont les offres sont les mieux classées seront analysées et complétées le cas échéant. Cette analyse sera effectuée au plus tard avant l'attribution du marché.

7.2. Examen des offres

Le maître d'ouvrage attribue l'accord-cadre au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur une pluralité de critères.

Les critères listés ci-dessous s'appliquent pour l'attribution de l'accord-cadre.

N°	Description	Pondération
1	Prix des prestations	50%
2	Valeur technique	50%
2.1	Moyens humains et techniques, organisation et qualité de service <i>Présentation du personnel dédié (effectifs, répartition par site/bâtiment, nombre d'heure consacrées pour chaque bâtiment)</i> <i>Importance et rôle du personnel d'encadrement (chef de secteur, référent qualité...)</i> <i>Organisation des relations avec la collectivité (interlocuteur unique, modalités de reporting, réactivité en cas d'aléas)</i>	20
2.2	Méthodologie de travail envisagée spécifiquement pour l'exécution de la prestation <i>Mode opératoire détaillé pour le nettoyage des locaux</i> <i>Planning des interventions, ordonnancement des tâches</i> <i>Dispositif de vérification des prestations et d'auto-contrôle (fiches de passage, contrôle qualité, indicateurs de suivi, traitement des réclamations)</i> <i>Organisation permettant le respect des horaires et des fréquences d'intervention</i>	15
2.3	Encadrement et accompagnement des salariés en insertion <i>Description du dispositif d'accompagnement (tutorat, suivi individualisé, entretiens, objectifs d'insertion)</i> <i>Moyens humains consacrés à l'encadrement et au suivi social et profession des salariés (éducateur, chargé d'insertion, référent RH)</i> <i>Articulation entre les exigences de qualité des prestations et les objectifs d'insertion</i> <i>Mesures prévues pour favoriser la montée en compétences, la formation et, le cas échéant, les passerelles vers l'emploi durable</i> <i>Indicateurs de suivi des parcours (taux de maintien dans l'emploi, durée des contrats, accès à la formation ...)</i>	10
2.4	Approche environnementale et développement durable <i>Produits d'entretien proposés (fiches techniques à l'appui) : origine, composition, émissivité polluante, présence d'éco-labels, biodégradabilité</i> <i>Autres mesures environnementales : véhicules propres ou à faibles émissions, optimisation des tournées, gestion des déchets, réduction des consommations d'eau et d'énergie</i> <i>Labellisations/certifications environnementales ou RSE du candidat</i>	5
Pondération totale des critères d'attribution :		100%

Prix (pondération) : 50%

Le candidat dont la proposition financière consignée dans le Détail Quantitatif Estimatif-(DQE) sera la moins élevée se verra affecter la note maximale du critère. Pour les autres candidats, la notation sera déterminée en fonction de la formule suivante :

Montant de la proposition la moins élevée/ Montant de la proposition du candidat x note maximale du critère.

En cas de discordance entre les différentes indications de prix figurant dans l'offre d'un candidat, les indications portées en lettre sur le Bordereau des Prix Unitaires, prévaudront sur toutes autres indications de l'offre.

Valeur technique (pondération) : 50%

Celle-ci s'appréciera à partir du mémoire technique. L'appréciation se fera par sous-critère au vu de l'ensemble des éléments remis selon l'appréciation qualitative suivante :

0 point = pas d'informations

1 point = mauvais

2 points = passable

3 points = moyen

4 points = bon

5 points = très bon

Le candidat ayant obtenu le plus de points se verra affecter la note maximale du sous-critère.

Pour les autres candidats, la notation sera déterminée en fonction de la formule suivante :

Nombre de points attribués au candidat/ Nombre de points le plus élevé x note maximale du sous-critère.

ARTICLE 8. MODALITÉS DE REMISE DES PLIS

Les plis doivent être remis au plus tard à la date et l'heure mentionnées en page de garde du présent document. Les plis déposés postérieurement seront considérés comme étant hors délai.

Conformément aux articles R.2132-7 et R.2132-8 du Code de la commande publique, les candidats devront **obligatoirement** transmettre leurs propositions de manière électronique.

Transmission par voie électronique

Les candidats devront tenir compte des indications suivantes, afin de garantir au mieux le bon déroulement de cette procédure dématérialisée.

La plate-forme de dématérialisation à utiliser pour la remise des offres est la suivante : <https://www.e-marchepublics.com>

La liste des formats de fichiers acceptés est la suivante :

- Portable Document Format (Adobe .pdf),
- Rich Text Format (.rtf),
- Compressés (exemples d'extensions : .zip, .rar),
- Applications bureautiques (exemples d'extensions : .doc, .xls, .pwt, .pub, .mdb),
- Multimédias (exemples d'extensions : gif, .jpg, .png).

Les documents nécessitant une signature, transmis par voie dématérialisée, sont de préférence signés individuellement par le candidat au moyen d'un certificat de signature électronique conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. Les certificats de type RGS peuvent encore être utilisés après le 1er octobre 2018 pour le temps de leur validité.

Le cas échéant, les documents transmis par voie électronique pourront être rematérialisés après l'ouverture des plis pour signature. Les candidats sont informés que les pièces non signées électroniquement pourront être rematérialisées et signées manuscritement après l'attribution. Dans cette hypothèse, l'attributaire désigné s'engage à signer l'acte d'engagement et toutes autres pièces éventuelles conformément à l'offre remise ou négociée.

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.

Copie de sauvegarde

Il est rappelé que le candidat peut, s'il le souhaite, faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres soit sur un support papier ou sur support physique électronique, soit par voie électronique.

La copie de sauvegarde transmise à l'acheteur ou à l'autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention " copie de sauvegarde ".

Adresse de transmission de la copie de sauvegarde physique :

Communauté de communes Rives de Moselle
SERVICE MUTUALISE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
1 PLACE DE LA GARE
57280 MAIZIÈRES-LÈS-METZ CEDEX

La copie de sauvegarde adressée par voie électronique est transmise au moyen d'outils et de dispositifs conformes aux exigences minimales des moyens de communication électronique prévus par les dispositions de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique (annexe 8 du code de la commande publique).

Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l'acheteur ou l'autorité concédante.

ARTICLE 9. ATTRIBUTION DE L'ACCORD-CADRE

Au terme de la procédure, l'acheteur demandera à l'opérateur économique ou au mandataire du groupement d'opérateurs auquel il est envisagé d'attribuer l'accord-cadre de lui retourner :

- L'acte d'engagement dûment rempli, daté et signé par la personne habilitée à engager la société.

Ainsi que les documents suivants :

- **L'attestation de vigilance** (attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales datant de moins de 6 mois prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D.8222-8 du code du travail) délivrée par l'URSSAF ;
- **L'attestation de régularité fiscale** (prouvant que le candidat s'est acquitté du paiement des impôts et taxes) délivrée par l'administration fiscale ;
- **Les attestations d'assurance (responsabilité civile professionnelle et/ou décennale)** en cours de validité ;
- **Un extrait K ou Kbis ou une carte d'indentification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers.**
- **La liste nominative des salariés de nationalité étrangère soumis à autorisation de travail qu'il emploie ;**

Lorsque le cocontractant est établi hors de France, il produit avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants (article R. 1263-12 du code du travail) (attestations à remettre tous les 6 mois) :

- **Une copie de la déclaration de détachement** transmise à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 ;
- **Une copie du document désignant le représentant** mentionné à l'article R. 1263-2-1 (Représentant de l'entreprise sur le territoire national).
- **L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service « SIPSI »** du ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles R. 1263-5 et R. 1263-7 du code du travail ;
- **Une attestation sur l'honneur** certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1 du code du travail

Le délai imparti par l'Acheteur Public au soumissionnaire pressenti pour remettre ces documents sera indiqué dans le courrier ou courriel envoyé à celui-ci. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.

Il est donc vivement recommandé aux soumissionnaires de se procurer dès à présent les documents mentionnés ci-dessous afin qu'ils soient en mesure de les fournir au moment opportun.

ARTICLE 10. LITIGES ET DIFFÉRENDS

En cas de litige, les coordonnées du service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours et de l'instance chargée des procédures de recours sont les suivantes :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Tél. : +33 3 88 21 23 23

Email : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

Les coordonnées de l'instance chargée des procédures de médiation sont les suivantes :

Comité consultatif interrégional de règlement des différends relatifs aux marchés publics de Nancy

Tél. : +33 3 83 34 25 65

Email : caroline.page@meurthe-et-moselle.gouv.fr

Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application Télérecours Citoyens accessible via le site internet www.telerecours.fr.